SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

读了半辈子《孙子兵法》，却没翻过一遍《刑法》：高启强避罪失败的根源性认知错误研究

作者：夜郎少女的梦
地址：京海市指导组（省驻办）
邮箱：2085554236@qq.com

ABSTRACT / 摘要 本研究以热播剧《狂飙》中的高启强为研究对象，通过分析其从鱼贩到黑社会老大的转变过程，探讨其避罪失败的根源性认知错误。研究发现，高启强长期研读《孙子兵法》，将其作为人生和商业行为的指导原则，却从未认真翻阅过《刑法》，这种认知偏差导致他在面对法律问题时出现了严重的判断失误。本文通过对比《孙子兵法》与《刑法》的核心思想，分析高启强犯罪案例中的认知错误表现，揭示《孙子兵法》策略在现代法律环境中的适用性局限，为理解犯罪心理认知错误提供新的视角。

INDEX TERMS / 关键词 高启强；《孙子兵法》；《刑法》；认知错误；犯罪心理；法律意识；《狂飙》

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究旨在推动犯罪心理学与法律认知领域的发展。通过分析高启强案例中避罪失败的根源性认知错误，揭示了过度依赖《孙子兵法》策略而忽视《刑法》知识的危害性。研究可能带来多种社会影响，包括促进公众对法律知识重要性的认识，警示犯罪分子法律认知错误的严重后果，以及为法律普及教育提供新的视角。我们认为这些影响是积极的，有助于提升社会法治意识，因此不需要在此特别强调。

I. INTRODUCTION / 引言

1) （一）研究背景

近年来，电视剧《狂飙》的热播让高启强这一角色深入人心。高启强原本是一个鱼贩子，后来通过一系列犯罪活动逐渐成为京海市的黑社会头目。他最初在菜市场卖鱼为生，与弟弟高启盛、妹妹高启兰相依为命。在遭受市场管理员唐小龙、唐小虎兄弟的欺凌后，他为了保护自己和家人，开始与黑恶势力勾结。高启强通过结识京海市公安局刑警安欣，获得了某种程度的保护伞，这为他后来的犯罪活动提供了便利。

随着时间推移，高启强的犯罪活动逐渐升级。他开始涉足赌博、贩毒、高利贷等非法业务，并通过暴力手段清除竞争对手。高启强还利用金钱和权力腐蚀政府官员，建立了一个庞大的犯罪网络。他的犯罪手法包括但不限于：组织黑社会性质组织、故意伤害、敲诈勒索、非法拘禁、行贿等。高启强的犯罪生涯中，有几个关键事件值得注意：一是他与徐江的权力斗争，二是他与泰叔的结盟与背叛，三是他与安欣之间复杂的亦敌亦友关系。这些事件不仅推动了剧情发展，也展示了高启强从受害者到加害者的转变过程。

高启强最终因为多项罪名被判处死刑，结束了他的犯罪生涯。他的故事反映了黑恶势力如何通过暴力、金钱和权力渗透社会各个层面，以及最终法律正义如何战胜邪恶。然而，在这一过程中，高启强表现出的对《孙子兵法》的痴迷和对《刑法》的无知，形成了

鲜明的对比，值得深入研究。

2) （二）问题提出

高启强的案例引发了一个有趣的问题：为何一个如此精明、善于运用《孙子兵法》策略的人物，最终在法律面前避罪失败？这背后是否存在某种认知错误？本文旨在探讨高启强避罪失败的根源性认知错误，即他读了半辈子《孙子兵法》，却没翻过一遍《刑法》所导致的认知偏差。

高启强对法律认知错误的具体表现主要体现在他对《孙子兵法》的过度依赖和对《刑法》的完全忽视上。他长期研读《孙子兵法》，将其作为人生和商业行为的指导原则，却从未认真翻阅过《刑法》，这种认知偏差导致他在面对法律问题时出现了严重的判断失误。

本研究将通过对比《孙子兵法》与《刑法》的核心思想，分析高启强犯罪案例中的认知错误表现，探讨《孙子兵法》策略在现代法律环境中的适用性局限，以期为理解犯罪心理认知错误提供新的视角，同时也为普通民众和法律实践提供启示。

II. Results / 结果

1) （一）高启强犯罪历程概述

高启强的犯罪历程是一个从小人物到犯罪集团头目的转变过程。他最初在菜市场卖鱼为生，与弟弟高启盛、妹妹高启兰相依为命。在遭受市场管理员唐小龙、唐小虎兄弟的欺凌后，他为了保护自己和家人，开始与黑恶势力勾结。这一阶段的高启强，更多是出于自卫和生存的需要，其行为还带有一定的被动性和无奈性。

随着与黑恶势力的接触加深，高启强逐渐认识到权力和金钱的重要性。他开始主动寻求与更有权势的人物建立联系，通过结识京海市公安局刑警安欣，获得了某种程度的保护伞，这为他后来的犯罪活动提供了便利。这一阶段的高启强，已经开始有意识地运用《孙子兵法》中的策略，如"知己知彼"和"上兵伐谋"，通过建立关系网络来增强自己的实力。

在获得一定的权力基础后，高启强的犯罪活动开始升级。他开始涉足赌博、贩毒、高利贷等非法业务，并通过暴力手段清除竞争对手。这一阶段的高启强，已经完全沉浸在《孙子兵法》的策略思维中，认为通过"诡道"和"避实击虚"等策略，可以在犯罪活动中立于不败之地。他忽视了这些行为已经严重违反了《刑法》的规定，将为他和他的家人带来灾难性的后果。

高启强犯罪生涯的巅峰时期，是他与徐江的权力斗争和与泰叔的结盟与背叛。在这一阶段，高启强充分运用了《孙子兵法》中的各种策略，如"因敌变化而取胜"和"上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城"，通过复杂的权谋和联盟关系，在京海市的黑恶势力中占据了主导地位。然而，正是这些复杂的犯罪网络和暴力行为，最终为他积累了足够的犯罪证据，导致他最终被法律制裁。

高启强犯罪历程的最后阶段，是他与安欣之间复杂的亦敌亦友关系的发展。安欣作为京海市公安局刑警，一方面是高启强的朋友，另一方面又是追查他犯罪行为的警察。这种复杂的关系使得高启强在犯罪活动中更加谨慎，也更加依赖《孙子兵法》中的策略来规避法律风险。然而，他忽视了法律程序的严谨性和证据链的完整性，最终因为多项罪名被判处死刑，结束了他从鱼贩到黑社会老大的犯罪生涯。

2) （二）高启强主要犯罪行为分析

高启强的犯罪行为多种多样，根据剧情描述，主要包括组织黑社会性质组织、故意伤害、敲诈勒索、非法拘禁、行贿等。这些犯罪行为不仅严重违反了《刑法》的规定，也对社会秩序和公民权利造成了严重损害。下表列出了高启强的主要犯罪行为及可能对应的《刑法》条款：

犯罪行为	具体表现	可能对应的《刑法》条款	犯罪性质
组织黑社会性质组织	建立犯罪集团，实施多种犯罪活动	第294条	严重破坏社会秩序
故意伤害	使用暴力手段伤害他人身体	第234条	侵犯公民人身权利
敲诈勒索	以威胁手段强行索取他人财物	第274条	侵犯财产权利
非法拘禁	限制他人人身自由	第238条	侵犯公民人身权利
行贿	向国家工作人员行贿	第164条、第389条	妨害社会管理秩序
赌博	组织赌博活动	第303条	妨害社会管理秩序
贩毒	走私、贩卖、运输毒品	第347条	严重危害社会

高启强的组织黑社会性质组织行为是他犯罪活动的核心。他通过暴力、威胁和其他手段，有组织地实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。这种行为直接违反了《刑法》第294条关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪的规定，是最严重的犯罪行为之一。

故意伤害行为是高启强维护其犯罪集团地位的重要手段。他通过殴打、伤害竞争对手或不服从者，来确立自己的权威和威慑力。这种行为严重侵犯了公民的人身权利，违反了《刑法》第234条关于故意伤害罪的规定。根据伤害程度的不同，可能构成轻伤、重伤或故意杀人罪，面临的刑罚也从三年以下有期徒刑到死刑不等。

敲诈勒索是高启强获取非法利益的重要方式。他通过威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物。这种行为不仅侵犯了公民的财产权利，还给被害人造成了严重的精神压力。根据《刑法》第274条的规定，敲诈勒索罪根据数额和情节的不同，可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

非法拘禁是高启强控制他人和解决争端的常用手段。他通过非法剥夺他人人身自由，来达到控制、威胁或惩罚的目的。这种行为严重侵犯了公民的人身自由权，违反了《刑法》第238条关于非法拘禁罪的规定。根据情节的严重程度，可能面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；具有殴打、侮辱情节的，从重处罚；致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。

行贿是高启强获取保护伞和便利条件的重要手段。他向国家工作人员行贿，以求得他们在执行公务时为自己提供便利或包庇。这种行为严重妨害了国家机关的正常管理活动，违反了《刑法》第164条关于对非国家工作人员行贿罪和第389条关于行贿罪的规定。根据行贿数额和情节的不同，可能面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

3) （三）高启强避罪尝试与失败

高启强在面对法律追查时，多次尝试运用《孙子兵法》中的策略来规避法律制裁，然而这些尝试最终都以失败告终。他的避罪尝试主要包括以下几个方面：

首先，高启强尝试运用"知己知彼"策略来了解警方动向。他通过安欣等内部人员获取警方信息，试图提前做好应对准备。然而，这种策略在法律环境中效果有限，因为警方调查往往采取保密措施，而且法律程序要求证据必须合法获取，高启强获取的信息往往无法在法庭上使用。

其次，高启强尝试运用"兵者，诡道也"策略来欺骗执法人员。他通过伪造证据、提供虚假证词等手段，试图误导调查方向。然而，法律程序强调证据的真实性和完整性，现代刑侦技术也使得虚假证据容易被识

破，这种策略反而可能构成伪证罪或妨害作证罪，加重其法律责任。

第三，高启强尝试运用"上兵伐谋"策略来从战略上规避法律风险。他通过腐蚀政府官员、建立保护伞等方式，试图在制度层面获得保护。然而，法律体系具有自我纠正机制，而且反腐败力度不断加大，这种策略最终不仅没能保护他，反而可能构成行贿罪，加重其罪行。

第四，高启强尝试运用"避实击虚"策略来针对法律程序的薄弱环节。他试图利用法律漏洞或程序瑕疵来逃避制裁。然而，法律体系不断完善，漏洞被逐步修补，而且法官在适用法律时具有一定的自由裁量权，能够根据案件实质作出公正判决，这种策略的效果也有限。

最后，高启强尝试运用"因敌变化而取胜"策略来灵活应对法律调查。他根据调查进展不断调整策略，试图逃避法律制裁。然而，法律程序具有确定性和严肃性，不会因为被告人的策略调整而改变，而且检察机关和法院具有丰富的应对经验，这种策略最终也未能奏效。

高启强避罪尝试的失败，根本原因在于他将《孙子兵法》的军事策略不适当地应用于法律环境。法律环境强调规则、证据和程序，与军事环境中的策略、欺骗和效率有着本质区别。高启强没有认识到这种区别，导致他的避罪尝试最终都以失败告终。

III. Discussion / 讨论

1) （一）高启强对《孙子兵法》的过度依赖

高启强对《孙子兵法》的过度依赖是他认知错误的重要表现。他将《孙子兵法》视为解决一切问题的万能钥匙，无论是商业竞争还是犯罪活动，都试图从中寻找策略指导。这种过度依赖导致他在面对法律问题时，仍然习惯性地运用《孙子兵法》的思维模式，而忽视了法律环境的特殊性。

高启强对《孙子兵法》的过度依赖主要表现在以下几个方面：

首先，高启强将《孙子兵法》中的"知己知彼"策略过度应用于犯罪活动中。他投入大量精力收集对手信息，了解警方动向，甚至通过安欣等内部人员获取情报。他认为只要充分了解对手情况，就能在犯罪活动中立于不败之地。然而，这种策略在法律环境中效果有限，因为法律程序强调证据的合法性和完整性，非法获取的信息往往无法在法庭上使用，反而可能构成新的犯罪。

其次，高启强将《孙子兵法》中的"兵者，诡道也"策略视为犯罪活动的指导原则。他认为在犯罪活动中可以使用各种欺骗手段，包括伪造证据、提供虚假证词、误导调查方向等。然而，法律环境强调真实性和诚信，任何欺骗行为都可能构成伪证罪、妨害作证罪等新的犯罪，反而加重其法律责任。

第三，高启强将《孙子兵法》中的"上兵伐谋"策略应用于规避法律风险。他试图通过腐蚀政府官员、建立保护伞等方式，在制度层面获得保护。他认为只要在战略层面占据优势，就能有效规避法律风险。然而，法律体系具有自我纠正机制，而且反腐败力度不断加大，这种策略最终不仅没能保护他，反而可能构成行贿罪，加重其罪行。

第四，高启强将《孙子兵法》中的"避实击虚"策略应用于应对法律调查。他试图利用法律漏洞或程序瑕疵来逃避制裁，认为只要针对法律程序的薄弱环节，就能找到规避法律的方法。然而，法律体系不断完善，漏洞被逐步修补，而且法官在适用法律时具有一定的自由裁量权，能够根据案件实质作出公正判决，这种策略的效果也有限。

最后，高启强将《孙子兵法》中的"因敌变化而取胜"策略应用于应对法律追查。他根据调查进展不断调

整策略，试图逃避法律制裁，认为只要灵活应变，就能找到规避法律的方法。然而，法律程序具有确定性和严肃性，不会因为被告人的策略调整而改变，而且检察机关和法院具有丰富的应对经验，这种策略最终也未能奏效。

高启强对《孙子兵法》的过度依赖，反映了他对法律环境本质的误解。他将法律视为可以运用策略规避的对手，而非必须遵守的行为准则，这种思维方式直接来源于他对《孙子兵法》的片面理解。他错误地认为，只要掌握了足够的"兵法"策略，就可以在法律框架内游刃有余，甚至可以找到法律的漏洞为己所用。这种根本性的认知错误，最终导致他在法律面前避罪失败。

2) （二）高启强对《刑法》的完全忽视

高启强对《刑法》的完全忽视是他认知错误的另一重要表现。他长期研读《孙子兵法》，将其作为人生和商业行为的指导原则，却从未认真翻阅过《刑法》，这种知识结构的不平衡导致他在面对法律问题时缺乏必要的知识储备，无法做出正确的法律判断和决策。

高启强对《刑法》的完全忽视主要表现在以下几个方面：

首先，高启强对《刑法》的基本原则一无所知。他不了解罪刑法定原则、法律面前人人平等原则、罪责刑相适应原则等《刑法》基本原则，导致他在犯罪活动中无法准确评估自己行为的法律后果。例如，他不了解组织黑社会性质组织罪的严重性，认为这只是普通的商业竞争手段；他不了解行贿罪的构成要件，认为向官员送礼是正常的社交行为。这种对《刑法》基本原则的无知，使他在犯罪活动中不断触碰法律底线，最终导致无法挽回的后果。

其次，高启强对《刑法》具体条款缺乏了解。他不知道自己的行为可能构成哪些犯罪，也不知道这些犯罪的构成要件和法定刑罚。例如，他不知道敲诈勒索罪的构成要件包括以威胁手段强行索取他人财物；他不知道非法拘禁罪的构成要件包括非法剥夺他人人身自由；他不知道行贿罪的构成要件包括向国家工作人员行贿。这种对《刑法》具体条款的无知，使他在犯罪活动中无法准确评估自己的法律风险，最终导致多项罪名成立。

第三，高启强对《刑法》的适用程序缺乏了解。他不了解刑事诉讼的基本程序，不知道公安机关、检察机关和法院在刑事诉讼中的职责分工，也不知道证据的收集、审查和认定规则。例如，他不知道非法获取的证据在法庭上可能被排除；他不知道证人证言需要经过质证才能作为定案依据；他不知道犯罪嫌疑人有权获得辩护。这种对《刑法》适用程序的无知，使他在面对法律追查时无法有效维护自己的合法权益，最终导致多项罪名成立。

第四，高启强对《刑法》的立法目的缺乏了解。他不了解《刑法》的立法目的是保护法益、维护社会秩序，而不是单纯的惩罚犯罪。他错误地认为《刑法》只是统治阶级压迫人民的工具，可以通过策略规避。这种对《刑法》立法目的的误解，使他在犯罪活动中缺乏对法律的敬畏，最终导致他在法律面前避罪失败。

最后，高启强对《刑法》的学习态度存在问题。他投入大量时间研读《孙子兵法》，却从未系统学习过《刑法》知识。这种选择性学习反映了他对法律知识的轻视和对策略知识的过度重视。他认为只要掌握了足够的策略知识，就可以在法律框架内游刃有余，甚至可以找到法律的漏洞为己所用。这种错误的学习态度，最终导致他在法律面前避罪失败。

高启强对《刑法》的完全忽视，反映了他对法律本质的误解。他将法律视为可以运用策略规避的障碍，而非必须遵守的行为准则，这种思维方式直接来源于他对《孙子兵法》的片面理解。他错误地认为，只要掌握了足够的"兵法"策略，就可以在法律框架内游刃

有余，甚至可以找到法律的漏洞为己所用。这种根本性的认知错误，最终导致他在法律面前避罪失败。

3) （三）《孙子兵法》策略在现代法律环境中的适用性局限

《孙子兵法》作为中国古代军事战略经典，其核心思想包括"知己知彼，百战不殆"、"兵者，诡道也"等战略原则，强调灵活应变、出奇制胜的战术思维。然而，在现代法律环境中，这些策略存在明显的适用性局限。

首先，法律体系强调规则明确性，与《孙子兵法》中的"诡道"思想形成鲜明对比。《孙子兵法》认为"兵者，诡道也"，军事行动必须出其不意、攻其不备，通过欺骗和迷惑敌人来取得优势。然而，法律体系强调规则的明确性和可预测性，任何试图通过"诡计"或"欺骗"手段规避法律的行为都将面临严厉制裁。例如，高启强试图通过伪造证据、提供虚假证词等手段来误导调查，这些行为不仅没能帮助他规避法律责任，反而可能构成伪证罪或妨害作证罪，加重其法律责任。

其次，法律程序强调程序正当性，与《孙子兵法》中的"避实击虚"原则存在冲突。《孙子兵法》中的"避实击虚"原则指出，应当避开敌人的强点，攻击其弱点，以最小的代价取得最大的战果。然而，法律程序强调程序的正当性和公正性，任何试图利用程序漏洞或瑕疵来规避法律的行为都可能被法院纠正。例如，高启强试图利用法律漏洞或程序瑕疵来逃避制裁，然而法律体系不断完善，漏洞被逐步修补，而且法官在适用法律时具有一定的自由裁量权，能够根据案件实质作出公正判决，这种策略的效果也有限。

第三，法律证据强调证据确凿性，与《孙子兵法》中的"因敌变化而取胜"原则存在冲突。《孙子兵法》中的"因敌变化而取胜"原则强调根据敌情的变化及时调整战略战术。然而，法律证据强调证据的客观性、关联性和合法性，任何试图根据调查进展调整策略的行为都可能留下更多证据。例如，高启强根据调查进展不断调整策略，试图逃避法律制裁，然而这些调整行为本身可能留下更多证据，反而增加了被定罪的风险。

第四，法律制裁强调严厉性和确定性，与《孙子兵法》中的"不战而屈人之兵"思想存在冲突。《孙子兵法》提出了"不战而屈人之兵"的最高战略境界，认为最好的战略是通过谋略和威慑使敌人屈服，而非直接交战。然而，法律制裁强调其严厉性和确定性，任何犯罪行为都将面临相应的法律制裁，无法通过谋略或威慑来规避。例如，高启强试图通过谋略和威慑来规避法律制裁，然而法律制裁的严厉性和确定性使得这种策略完全失效，最终他因为多项罪名被判处死刑。

最后，法律环境强调长期性和稳定性，与《孙子兵法》中的"速战速决"原则存在冲突。《孙子兵法》强调"速战速决"，认为战争应当尽快结束，以减少消耗和损失。然而，法律程序往往需要经过漫长的程序才能得到最终解决，任何试图通过"速战速决"策略来快速解决法律问题的行为都可能适得其反。例如，高启强试图通过"速战速决"策略来快速解决法律问题，然而法律程序的严谨性和时效性要求使得这种策略完全失效，反而加剧了他的法律困境。

下表总结了《孙子兵法》策略在现代法律环境中的适用性局限：

《孙子兵法》策略	策略含义	法律环境中的局限	典型案例
知己知彼，百战不殆	充分了解敌我双方情况	非法获取的信息无法在法庭使用	高启强通过安欣获取警方信息
兵者，诡道也	通过欺骗和迷惑敌人	欺骗行为可能构成新的犯罪	高启强伪造证据、提供虚假证词
避实击虚	避开强点，攻击弱点	法律程序强调正当性和公正性	高启强试图利用法律漏洞
因敌变化	根据敌情变	调整行为可	高启强根据调

《孙子兵法》策略	策略含义	法律环境中的局限	典型案例
而取胜	化调整策略	能留下更多证据	查进展调整策略
不战而屈人之兵	通过谋略和威慑使敌人屈服	法律制裁的严厉性和确定性	高启强试图通过谋略规避制裁
速战速决	战争应当尽快结束	法律程序需要漫长的时间	高启强试图快速解决法律问题

综上所述，《孙子兵法》策略在现代法律环境中存在明显的适用性局限。法律体系强调规则明确性、程序正当性、证据确凿性、制裁严厉性和长期稳定性，与《孙子兵法》中的"诡道"、"避实击虚"、"因敌变化而取胜"、"不战而屈人之兵"和"速战速决"等策略形成鲜明对比。在法律环境中，过度依赖《孙子兵法》的策略思维可能导致行为主体对法律规则的误解和误判，进而做出错误的决策，最终导致避罪失败。

类似案例对比分析

4) （一）类似犯罪案例概述

虽然提供的资料中没有具体的类似案例，但根据犯罪心理学研究和司法实践，我们可以发现一些与高启强类似的犯罪案例，这些案例中的犯罪分子同样表现出对法律认知的错误。学术界对犯罪心理认知错误的研究主要集中在犯罪者的思维模式、决策偏差和认知扭曲等方面。研究表明，犯罪者往往存在多种认知错误，包括自我中心偏差、合理化机制、最小化后果以及风险评估失准等。

例如，某些经济犯罪分子往往认为自己比执法者更聪明，能够通过复杂的金融操作规避法律监管。他们投入大量精力研究金融规则和市场策略，却忽视了《刑法》中关于经济犯罪的规定。这种认知错误导致他们在犯罪活动中不断触碰法律底线，最终被法律制裁。

又如，某些组织犯罪头目往往认为可以通过腐蚀政府官员、建立保护伞等方式来规避法律风险。他们投入大量资源进行关系网络建设，却忽视了《刑法》中关于组织犯罪和行贿罪的规定。这种认知错误导致他们在犯罪活动中不断积累犯罪证据，最终被法律制裁。

再如，某些白领犯罪分子往往认为可以通过技术手段或专业知识来规避法律风险。他们投入大量时间研究技术漏洞和专业规则，却忽视了《刑法》中关于相关犯罪的规定。这种认知错误导致他们在犯罪活动中留下电子证据或专业痕迹，最终被法律制裁。

这些案例与高启强的案例有相似之处，即犯罪分子都表现出对法律认知的错误，特别是对《刑法》的忽视和对其他领域知识（如金融、关系、技术）的过度依赖。这种认知错误导致他们在犯罪活动中无法准确评估自己的法律风险，最终被法律制裁。

5) （二）认知错误模式对比

通过对比高启强案例与上述类似案例，我们可以发现犯罪分子在认知错误模式上存在一些共性和差异。这些认知错误模式不仅存在于犯罪决策阶段，还会在犯罪后的自我辩护和责任推卸过程中持续发挥作用。学术界普遍认为，理解这些认知错误对于犯罪预防、司法实践以及犯罪者心理干预具有重要意义。

下表对比了不同案例中的认知错误模式：

案例类型	主要认知错误	表现形式	后果
高启强案例	对《孙子兵法》的过度依赖和对《刑法》的忽视	将军事策略应用于犯罪活动，忽视法律知识	多项罪名成立，被判处死刑
经济犯罪案例	对金融规则的过度依赖和对经济犯罪法律的忽视	认为金融操作可以规避法律监管	构成金融犯罪，被判处有期徒刑
组织犯罪案例	对关系网络的过度依赖和对组织犯罪法律的忽视	认为保护伞可以规避法律风险	构成组织犯罪和行贿罪，被判处重刑
白领犯罪案例	对技术手段的过度依赖和对相关法律的忽视	认为技术或专业知识可以规避法律风险	构成相关犯罪，被判处有期徒刑

从上表可以看出，不同类型的犯罪案例在认知错

误模式上存在共性，即都表现为对某一领域知识（如军事策略、金融规则、关系网络、技术手段）的过度依赖和对相关法律知识的忽视。这种认知错误导致犯罪分子在犯罪活动中无法准确评估自己的法律风险，最终被法律制裁。

同时，不同类型的犯罪案例在认知错误模式上也存在差异。高启强案例的特殊性在于，他将《孙子兵法》这一古代军事战略经典作为犯罪活动的指导原则，这种认知错误在其他案例中较为少见。经济犯罪案例、组织犯罪案例和白领犯罪案例中的认知错误则更加现代化，与当代社会的发展密切相关。

通过对比不同案例中的认知错误模式，我们可以发现犯罪分子的认知错误具有一定的普遍性，即都表现为对某一领域知识的过度依赖和对法律知识的忽视。这种认知错误的根源在于，犯罪分子将法律视为可以运用策略规避的障碍，而非必须遵守的行为准则。他们错误地认为，只要掌握了足够的策略知识或专业技能，就可以在法律框架内游刃有余，甚至可以找到法律的漏洞为己所用。这种根本性的认知错误，最终导致他们在法律面前避罪失败。

IV. Conclusions / 结论

1) （一）研究结论

本研究通过对高启强案例的分析，探讨了他避罪失败的根源性认知错误，即读了半辈子《孙子兵法》，却没翻过一遍《刑法》所导致的认知偏差。研究发现，高启强对法律认知错误的具体表现主要体现在他对《孙子兵法》的过度依赖和对《刑法》的完全忽视上，这种认知偏差导致他在面对法律问题时出现了严重的判断失误。

高启强的法律认知错误首先表现为对法律本质的误解。他将法律视为可以运用策略规避的障碍，而非必须遵守的行为准则，这种思维方式直接来源于他对《孙子兵法》中"兵者，诡道也"的片面理解。他错误地认为，只要掌握了足够的"兵法"策略，就可以在法律框架内游刃有余，甚至可以找到法律的漏洞为己所用。

其次，高启强对法律后果的认知存在严重偏差。他低估了违法行为的严重后果，高估了自己应对法律风险的能力。这种认知错误导致他在商业决策和个人行为中不断触碰法律底线，最终导致无法挽回的后果。

第三，高启强对法律程序的理解存在根本性错误。他习惯于用《孙子兵法》中的策略思维来应对法律问题，试图通过"出其不意"、"攻其不备"等战术来规避法律责任。然而，法律程序的严谨性和确定性使得这种策略思维完全失效，反而加剧了他的法律困境。

最后，高启强对法律知识的获取存在选择性偏差。他投入大量时间研读《孙子兵法》，却从未系统学习过《刑法》知识。这种知识结构的不平衡导致他在面对法律问题时缺乏必要的知识储备，无法做出正确的法律判断和决策。

通过对比《孙子兵法》与《刑法》的核心思想，本研究发现《孙子兵法》策略在现代法律环境中存在明显的适用性局限。法律体系强调规则明确性、程序正当性、证据确凿性、制裁严厉性和长期稳定性，与《孙子兵法》中的"诡道"、"避实击虚"、"因敌变化而取胜"、"不战而屈人之兵"和"速战速决"等策略形成鲜明对比。在法律环境中，过度依赖《孙子兵法》的策略思维可能导致行为主体对法律规则的误解和误判，进而做出错误的决策，最终导致避罪失败。

通过对比高启强案例与类似案例，本研究发现犯罪分子的认知错误具有一定的普遍性，即都表现为对某一领域知识的过度依赖和对法律知识的忽视。这种认知错误的根源在于，犯罪分子将法律视为可以运用策略规避的障碍，而非必须遵守的行为准则。他们错误地认为，只要掌握了足够的策略知识或专业技能，

就可以在法律框架内游刃有余，甚至可以找到法律的漏洞为己所用。这种根本性的认知错误，最终导致他们在法律面前避罪失败。

2) （二）现实启示

高启强避罪失败的案例对普通民众和法律实践具有重要的启示意义。首先，对普通民众而言，应当加强对法律知识的学习，特别是《刑法》等与日常生活密切相关的法律。只有了解法律规定，才能准确评估自己行为的法律风险，避免因为无知而触犯法律。

其次，对法律实践而言，应当加强对犯罪心理认知错误的研究和应用。通过理解犯罪分子的认知错误模式，可以更好地预防犯罪、侦查犯罪和审判犯罪。同时，也可以为犯罪分子的心理干预和矫正提供理论依据，帮助他们认识到自己的认知错误，避免再次犯罪。

第三，对教育实践而言，应当加强对法律教育的重视。从小学到大学，都应当设置相应的法律课程，培养学生的法律意识和法律素养。只有从小培养对法律的敬畏和尊重，才能从根本上减少犯罪行为的发生。

第四，对媒体实践而言，应当加强对法律知识的普及。通过电视剧、电影、新闻报道等媒体形式，向公众普及法律知识，提高公众的法律意识。特别是像《狂飙》这样热播的电视剧，应当在展现犯罪情节的同时，也强调法律的严肃性和不可侵犯性，避免观众对犯罪行为产生错误认识。

最后，对个人而言，应当树立正确的法律观念。法律不是可以运用策略规避的障碍，而是必须遵守的行为准则。任何试图通过策略或专业技能规避法律的行为，最终都将面临法律的严厉制裁。只有尊重法律、遵守法律，才能在社会中获得长久的发展和成功。

总之，高启强避罪失败的案例告诉我们，读了半辈子《孙子兵法》，却没翻过一遍《刑法》，这种认知错误最终导致了他的失败。在现代社会中，法律知识比任何策略知识都更加重要，只有尊重法律、遵守法律，才能在社会中获得长久的发展和成功。希望这个案例能够给所有人带来深刻的启示，避免类似的认知错误再次发生。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

3) （一）《孙子兵法》的核心思想

《孙子兵法》是中国古代最著名的军事著作之一，其核心思想和战略原则主要体现在以下几个方面。

《孙子兵法》强调"知己知彼，百战不殆"的战略思想，认为在军事行动前必须充分了解敌我双方的情况，才能制定出有效的战略。这一思想强调信息收集和分析的重要性，认为只有充分了解敌我双方的情况，才能在战争中立于不败之地。

《孙子兵法》提出了"不战而屈人之兵"的最高战略境界，认为最好的战略是通过谋略和威慑使敌人屈服，而非直接交战。这一思想强调谋略的重要性，认为通过巧妙的战略部署和心理战术，可以在不发生实际冲突的情况下取得胜利。

《孙子兵法》还强调"兵者，诡道也"，认为军事行动必须出其不意、攻其不备，通过欺骗和迷惑敌人来取得优势。这一思想认为在战争中可以使用各种计谋和欺骗手段，包括伪装、诱敌、埋伏等，以达到出奇制胜的效果。

《孙子兵法》中的"避实击虚"原则指出，应当避开敌人的强点，攻击其弱点，以最小的代价取得最大的战果。这一思想强调在战争中要善于分析敌我双方的强弱对比，选择敌人薄弱的环节进行攻击，避免与敌人的优势力量正面冲突。

《孙子兵法》还提出了"因敌变化而取胜"的灵活应变思想，强调根据敌情的变化及时调整战略战术。这一思想认为战争是动态变化的，指挥官必须根据战场情况的变化灵活调整战略，不能固守一成不变的战术。

《孙子兵法》中的"上兵伐谋，其次伐交，其次伐

兵，其下攻城"则体现了战略选择的层次性，认为谋略优于外交，外交优于军事行动，军事行动中攻城是最后的选择。这一思想强调在解决冲突时应当优先考虑使用谋略和外交手段，而不是直接诉诸武力。

4) （二）《刑法》的基本原则

《刑法》作为国家法律体系中的重要组成部分，其基本原则与《孙子兵法》的军事战略思想有着本质的区别。虽然提供的资料中没有具体列出《刑法》的条款，但根据法律常识和学术研究，我们可以总结出《刑法》的几个基本原则。

首先，罪刑法定原则是《刑法》的核心原则，即"法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚"。这一原则要求任何行为是否构成犯罪以及应当受到何种处罚，都必须有法律的明文规定，不能由执法者或法官随意决定。这与《孙子兵法》中"兵者，诡道也"的思想形成鲜明对比，法律不允许使用欺骗手段来达到目的。

其次，法律面前人人平等原则要求所有人在适用法律上一律平等，不允许有任何特权。这与《孙子兵法》中根据敌我双方情况制定不同策略的思想不同，法律要求对所有主体适用同一标准。

第三，罪责刑相适应原则要求刑罚的轻重应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。这与《孙子兵法》中"避实击虚"追求以最小代价取得最大战果的思想不同，法律强调的是公平正义，而非效率最大化。

第四，主客观相统一原则要求认定犯罪时必须同时考虑行为的客观危害性和行为人的主观恶性。这与《孙子兵法》中主要关注客观效果的思想不同，法律更加注重行为人的主观意图和客观行为的统一。

第五，谦抑性原则要求《刑法》在保护社会秩序的同时，应当尽可能减少对公民自由的干预，只有在必要时才能动用刑罚。这与《孙子兵法》中积极进攻的思想不同，法律强调的是克制和适度。

下表对比了《孙子兵法》与《刑法》的核心思想差异：

《孙子兵法》核心思想	《刑法》基本原则	主要差异
知己知彼，百战不殆	罪刑法定原则	兵法强调信息收集，法律强调明文规定
不战而屈人之兵	法律面前人人平等	兵法允许谋略差异，法律要求平等适用
兵者，诡道也	罪责刑相适应原则	兵法允许欺骗，法律强调公平正义
避实击虚	主客观相统一原则	兵法追求效率，法律注重主客观统一
因敌变化而取胜	谦抑性原则	兵法强调灵活应变，法律强调克制适度
上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城	程序正义原则	兵法有层次性策略，法律强调程序公正

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

研究得以完成，首先感谢本人在犯罪心理学框架构建方面的专业学习，为论文提供了坚实的理论基础。感谢法律专家对《刑法》条款解读的专业支持，确保了分析的准确性。同时，感谢匿名审稿人提出的建设性意见，使论文结构更加严谨。（项目编号：9527），在此一并致谢。

REFERENCES

[1] 高启强基础信息收集阶段. 高启强的人物背景和主要犯罪经历. [EB/OL]. (2023-01-01)[2023-12-01]. https://example.com/gaoqiqiang.

[2] 法律与兵法对比研究阶段. 《孙子兵法》的核心思想和战略原则. [EB/OL]. (2023-01-02)[2023-12-01]. https://example.com/sunzi.

[3] 法律与兵法对比研究阶段. 《孙子兵法》策略在现代法律环境中的适用性局限. [EB/OL]. (2023-01-03)[2023-12-01]. https://example.com/law_vs_strategy.

[4] 认知错误分析阶段. 高启强对法律认知错误的具体表现. [EB/OL]. (2023-01-04)[2023-12-01].

https://example.com/cognitive_error.

[5] 认知错误分析阶段. 学术界对犯罪心理认知错误的研究成果. [EB/OL]. (2023-01-05)[2023-12-01]. https://example.com/criminal_psychology.